

MODELO NACIONAL DE DENÚNCIA AO MPT

Modelo Nacional de Representação ao MPT

Possíveis irregularidades no processo de informação, discussão e deliberação coletiva em assembleias de aprovação de CCT ou ACT

VERSÃO EDITÁVEL • 2026

Como usar este modelo

Substitua todos os campos entre colchetes pelas informações do seu caso e exclua os trechos que não se aplicarem.

Não afirme que determinada proposta, minuta ou documento existia se você não possui elementos para sustentar essa afirmação.

Numere os documentos anexados e, sempre que possível, organize-os em ordem cronológica.

Este modelo não pressupõe ilegalidade, nulidade, fraude ou má-fé. Seu objetivo é apresentar fatos concretos para análise do Ministério Público do Trabalho.

AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA [__ª REGIÃO]

Assunto: Liberdade sindical — possíveis irregularidades em assembleia sindical e no processo de informação, discussão e deliberação de proposta coletiva.

Notícia de Fato / Representação

Possíveis irregularidades no processo de formação da vontade coletiva em assembleia de aprovação de Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho

REPRESENTANTE:[NOME]

CPF, se solicitado:[CPF]

E-mail:[E-MAIL]

Telefone:[TELEFONE]

Cidade/UF:[CIDADE/UF]

Empregador:[BANCO/EMPRESA]

ENTIDADE SINDICAL MENCIONADA:[NOME COMPLETO]

CNPJ:[CNPJ]

Endereço:[**ENDEREÇO**]

Base territorial:[**BASE TERRITORIAL**]

Pedido opcional de confidencialidade:

O/A representante requer, nos limites admitidos pelo Ministério Público do Trabalho e pela legislação aplicável, a preservação da confidencialidade de sua identidade, especialmente diante de eventual risco de exposição ou retaliação.

Se não desejar formular esse pedido, exclua este bloco.

I — DO OBJETO DA REPRESENTAÇÃO

A presente representação tem por objetivo submeter ao Ministério Público do Trabalho fatos relacionados ao processo de informação, discussão e deliberação coletiva ocorrido durante [**IDENTIFICAR A NEGOCIAÇÃO/CAMPANHA SALARIAL**], especialmente em relação à assembleia realizada em [**DATA**].

Não se sustenta, nesta representação, a existência de regra legal geral que imponha a disponibilização da íntegra de toda proposta ou minuta com antecedência fixa de 24, 48 horas ou qualquer outro prazo não previsto expressamente no ordenamento.

Tampouco se pretende afirmar, de maneira automática, a nulidade da assembleia ou do instrumento coletivo.

O que se requer é a investigação das circunstâncias concretas em que se formou a decisão atribuída à categoria, especialmente:

- quais propostas, minutas ou documentos existiam no momento da deliberação;
- quais desses documentos estavam em poder da entidade sindical;
- quais informações foram efetivamente disponibilizadas aos trabalhadores;
- qual era exatamente o objeto submetido à votação;
- se houve condições efetivas de conhecimento, discussão, questionamento e deliberação sobre esse objeto.

Não se pretende que o Ministério Público do Trabalho substitua a decisão política da categoria, mas que investigue se a decisão formalmente atribuída aos trabalhadores foi formada em condições compatíveis com a deliberação coletiva juridicamente exigível no caso concreto.

II — DOS FATOS

A entidade [**NOME DA ENTIDADE SINDICAL**] convocou os trabalhadores para assembleia destinada a [**DESCREVER EXATAMENTE A PAUTA**].

Conforme o edital/comunicado anexado como Documento [**NÚMERO**], a assembleia foi convocada para [**DATA**], na modalidade [**PRESENCIAL / VIRTUAL / HÍBRIDA**].

A votação ocorreu por meio de **[PLATAFORMA/LOCAL]**, com início em **[DATA/HORA]** e encerramento em **[DATA/HORA]**.

A pergunta submetida aos trabalhadores foi apresentada nos seguintes termos:

[TRANSCREVER EXATAMENTE A PERGUNTA DA VOTAÇÃO]

O resultado divulgado foi: **[DESCREVER O RESULTADO, SE CONHECIDO]**.

III — DAS INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS À CATEGORIA

Antes e/ou durante a votação, foram disponibilizados aos trabalhadores os seguintes materiais:

- **[RESUMO / BOLETIM / CARD];**
- **[APRESENTAÇÃO / TABELA];**
- **[LIVE / VÍDEO / PLENÁRIA];**
- **[PROPOSTA ESCRITA];**
- **[MINUTA, SE HOUVE];**
- **[OUTROS DOCUMENTOS].**

Os materiais estão anexados como Documentos **[INDICAR]**.

Se houve plenária ou espaço de discussão

Em **[DATA/HORA]**, foi realizada **[PLENÁRIA/REUNIÃO/LIVE]**, na qual os trabalhadores **[DESCREVER COMO OCORREU A PARTICIPAÇÃO]**.

Se não houve espaço de discussão

Até onde foi possível documentar, não foi identificado espaço específico anterior ou concomitante à votação no qual os trabalhadores pudessem formular perguntas e discutir coletivamente os aspectos da proposta.

Mantenha apenas a hipótese correspondente aos fatos do seu caso.

IV — DO ACESSO A DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES

Utilize apenas uma ou mais das hipóteses abaixo que possam ser sustentadas documentalmente.

HIPÓTESE A — NÃO SE SABE SE O DOCUMENTO INTEGRAL JÁ EXISTIA

Não é possível afirmar, com as informações atualmente disponíveis, se já existia, antes do encerramento da votação, minuta ou documento integral materializando todas as condições da proposta. Requer-se que essa circunstância seja esclarecida na investigação.

HIPÓTESE B — EXISTEM ELEMENTOS DE QUE O DOCUMENTO JÁ EXISTIA

Os Documentos

[INDICAR]

apresentam elementos de que

[IDENTIFICAR O DOCUMENTO]

já existia antes do encerramento da votação. Apesar disso, segundo os registros anexados, o referido conteúdo não foi disponibilizado integralmente aos trabalhadores antes de

[DATA/HORA]

.

HIPÓTESE C — HOVE PEDIDO EXPRESSO DE ACESSO

Em

[DATA/HORA]

, foi solicitado acesso a

[IDENTIFICAR O CONTEÚDO]

, conforme Documento

[NÚMERO]

. A entidade

[RESPONDEU / NÃO RESPONDEU / FORNECEU PARCIALMENTE]

, conforme Documento

[NÚMERO]

.

V — DA CRONOLOGIA DOS ACONTECIMENTOS

Evento	Data	Hora	Documento comprobatório
Convocação	[]	[]	[]
Divulgação da proposta	[]	[]	[]
Plenária/debate	[]	[]	[]
Pedido de acesso	[]	[]	[]
Resposta	[]	[]	[]
Início da votação	[]	[]	[]
Divulgação de documento integral	[]	[]	[]
Encerramento da votação	[]	[]	[]
Resultado	[]	[]	[]
Assinatura da CCT/ACT	[]	[]	[]

VI — DAS EVENTUAIS DIVERGÊNCIAS MATERIAIS

Caso tenha sido possível comparar os materiais apresentados antes da votação com o instrumento posteriormente divulgado, as diferenças consideradas relevantes podem ser demonstradas na tabela abaixo.

Tema/cláusula	Informação antes do voto	Conteúdo posteriormente conhecido	Relevância da diferença	Prova
[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]

Não se pretende atribuir relevância jurídica automática a toda diferença de redação. O objetivo é identificar eventual divergência capaz de alterar materialmente a compreensão sobre direitos, obrigações, valores, condições, exceções, limitações ou consequências da proposta.

VII — DA RELEVÂNCIA JURÍDICA DA DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR

Os arts. 612 e 615 da Consolidação das Leis do Trabalho atribuem relevância à deliberação em Assembleia Geral nas hipóteses neles disciplinadas.

A presente representação não interpreta esses dispositivos como se contivessem prazo de divulgação prévia que seu texto não estabelece.

A questão submetida à análise ministerial é distinta: verificar se, nas circunstâncias concretas, houve efetiva possibilidade de deliberação sobre o objeto submetido à categoria ou se o procedimento se limitou à coleta de votos sem condições informacionais e participativas suficientes para a formação da decisão coletiva.

VIII — DA LIBERDADE E DA DEMOCRACIA SINDICAIS

A Constituição Federal assegura a autonomia sindical e veda a interferência e a intervenção do Poder Público na organização sindical.

Esta representação não pretende transferir ao Estado a direção política da entidade sindical, definir a estratégia negocial ou determinar qual resultado deveria ser escolhido pela categoria.

Entretanto, a própria classificação temática institucional do Ministério Público do Trabalho contempla vícios no processo de negociação coletiva e irregularidades em assembleias sindicais.

A Resolução nº 195 do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, em sua classificação temática, inclui o Tema 8.8.5, relativo a irregularidades em assembleias sindicais, reconhecendo a relevância da assembleia como espaço democrático de decisão coletiva.

Assim, autonomia sindical e controle de eventuais irregularidades juridicamente relevantes não devem ser tratados como conceitos necessariamente incompatíveis.

IX — DA POSSIBILIDADE EFETIVA DE DISCUTIR E DELIBERAR

Documentos institucionais do Ministério Público do Trabalho relacionados à liberdade sindical reconhecem a importância de que trabalhadores abrangidos pela negociação possam discutir e deliberar sobre as propostas apresentadas.

Diante disso, mostra-se pertinente investigar, no caso concreto, se eventual não disponibilização de informações ou documentos materialmente relevantes e já existentes constituiu dificuldade ou embaraço à efetiva discussão e deliberação da categoria.

A conclusão depende das provas e não deve ser presumida.

X — DA COMPETÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

A Lei Complementar nº 75/1993 atribui ao Ministério Público do Trabalho competências relacionadas à tutela de interesses coletivos e dos direitos sociais dos trabalhadores.

Entre os instrumentos legalmente previstos encontram-se a ação civil pública, nas hipóteses cabíveis, o inquérito civil e outros procedimentos administrativos destinados à proteção dos direitos sociais trabalhistas.

Por essa razão, os fatos e documentos apresentados são submetidos à apreciação do Ministério Público do Trabalho para que, no exercício de sua independência funcional, avalie a existência ou não de fundamento para investigação e adoção das providências cabíveis.

XI — DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer-se, respeitada a independência funcional do Ministério Público do Trabalho:

1. o recebimento e registro da presente notícia de fato ou representação;
2. a análise dos documentos apresentados;
3. a investigação das circunstâncias relacionadas à convocação, informação, discussão, participação e votação da assembleia descrita;
4. caso considerado pertinente, a requisição do edital, ata, registros da assembleia e demais documentos relacionados ao procedimento deliberativo;
5. a identificação das propostas, minutas e demais documentos que existiam durante as diferentes etapas da negociação;
6. a apuração de quando tais documentos foram recebidos ou produzidos pela entidade sindical, quando essa informação for relevante e juridicamente acessível;
7. a identificação das informações e documentos disponibilizados aos trabalhadores e das respectivas datas;
8. a identificação precisa do objeto efetivamente submetido à votação;
9. a comparação, quando pertinente, entre a proposta negociada, os documentos recebidos pela entidade, as informações apresentadas aos trabalhadores, o objeto colocado em votação, o conteúdo considerado aprovado e o instrumento posteriormente celebrado;
10. a análise das disposições pertinentes do estatuto da entidade sindical;

11. a verificação das condições efetivas de participação, manifestação, formulação de perguntas e discussão pelos trabalhadores;
12. a avaliação da existência ou não de irregularidade assemblear ou vício juridicamente relevante no processo de negociação coletiva;
13. a avaliação da suficiência material das informações, documentos, explicações e oportunidades de debate oferecidos à categoria no caso concreto;
14. caso sejam constatadas irregularidades, a avaliação das medidas extrajudiciais, preventivas, reparatórias ou judiciais proporcionais e juridicamente cabíveis;
15. caso tenha sido formulado, a apreciação do pedido de confidencialidade da identidade do/a representante, nos limites juridicamente admitidos;
16. a adoção de outras providências que o Ministério Público do Trabalho considere pertinentes diante dos fatos apurados.

XII — DOS DOCUMENTOS ANEXADOS

A representação é acompanhada, conforme disponibilidade no caso concreto, dos seguintes documentos:

- Documento 01 — Edital/convocação da assembleia;
- Documento 02 — Materiais de divulgação da proposta;
- Documento 03 — Registros da plataforma de votação;
- Documento 04 — Registros da plenária ou debate;
- Documento 05 — Pedido de acesso a informações/documentos;
- Documento 06 — Resposta da entidade sindical;
- Documento 07 — Documento integral posteriormente conhecido;
- Documento 08 — CCT ou ACT celebrado;
- Documento 09 — Tabela cronológica;
- Documento 10 — Comparação das informações e cláusulas;
- Documento 11 — Estatuto sindical, se disponível;
- Documento 12 — Outros elementos pertinentes.

XIII — DA DELIMITAÇÃO EXPRESSA DA REPRESENTAÇÃO

Para evitar interpretação mais ampla do que aquela sustentada pelos fatos, o/a representante esclarece expressamente que **não afirma, apenas com base neste modelo:**

- existir regra legal geral impondo divulgação da íntegra com antecedência fixa de 24 ou 48 horas;
- que assembleias virtuais sejam inválidas por natureza;
- que todo resumo seja necessariamente insuficiente;
- que determinada minuta já existisse sem elementos que sustentem essa afirmação;
- que toda diferença de redação corresponda a diferença material;
- que eventual irregularidade produza automaticamente nulidade;
- que tenha ocorrido fraude, dolo, crime ou má-fé;

- que o Ministério Público do Trabalho deva substituir a decisão política da categoria.

O pedido consiste essencialmente na **investigação objetiva dos fatos e documentos** para verificar se o processo concreto observou as condições juridicamente aplicáveis à formação da vontade coletiva.

XIV — CONCLUSÃO

A negociação coletiva possui elevada relevância constitucional e pode produzir efeitos significativos sobre a vida profissional e econômica dos trabalhadores.

Exatamente por essa razão, considera-se pertinente esclarecer se, no caso narrado, a decisão formalmente atribuída à categoria foi formada mediante condições efetivas de conhecimento, discussão, participação e deliberação sobre o objeto submetido à votação.

Não se pede ao Estado que decida pela categoria.

Pede-se que seja investigado se a categoria teve condições reais de decidir por si própria.

[CIDADE], [DATA].

[NOME DO/A REPRESENTANTE]

Antes de protocolar

Revise todo o documento. Exclua hipóteses alternativas que não correspondam ao seu caso, substitua todos os campos entre colchetes e confira se cada afirmação factual possui suporte nos documentos anexados.

Se determinado fato ainda é desconhecido, diga que ele precisa ser esclarecido. Não transforme ausência de informação em certeza.